imprimir

Data Publicação SISLEGIS: 04/10/2019

Decisão SEI-GDF n.º DECISÃO nº 622/2019/2019 - SEEC/SUREC/COTRI/GEESP Brasília-DF, 04 de outubro de 2019

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA

SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA

SUBSECRETARIA DA RECEITA

COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO

GERÊNCIA DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS

NÚCLEO DE BENEFÍCIOS FISCAIS

ATO DECLARATÓRIO Nº 622 – NUBEF/ GEESP/COTRI/SUREC/SEF/SEEC, de 04 de outubro de 2019.

PROCESSO SEI Nº: 00040-0001307/2019-63 c/c 00040-00013078/2019-63

INTERESSADO: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - SERPRO

CNPJ: 33.683.111/0001-07

ASSUNTO: Reconhecimento de imunidade Recíproca – Empresa Pública

A GERENTE DE CONTROLE E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ESPECIAIS DA COORDENAÇÃO DE TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA DA SECRETARIA EXECUTIVA DE FAZENDA DA SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, no uso das atribuições previstas no artigo 96 do Decreto nº 35.565/2014, e tendo em vista a delegação de competência conferida pela Ordem de Serviço - SUREC n° 01/2018, c/c Ordem de Serviço - COTRI n° 01/2018; com fundamento no artigo 150, inciso VI, alínea “a” e §§ 2º e 3º da Constituição da República, e

- CONSIDERANDO a Ação Cível Originária 2.658/DF julgada procedente, em parte, pelo STF, publicada no DJE nº 69 de 10/04/2018;

- CONSIDERANDO que apesar de a decisão dizer, em seu item 12, que o gozo da imunidade estende-se não somente aos impostos federais, mas também aos impostos estaduais, objeto da ação, não se pode excluir a abrangência da norma em relação aos impostos municipais, ainda que não citado expressamente na decisão;

DECLARA:

I. REVOGADO o ATO DECLARATÓRIO Nº 276 – NUBEF/GEESP/COTRI/SUREC/SEF, de 15 de maio de 2019, publicado em 17/05/2019 – SISLEGIS;

II. IMUNE o interessado SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO, em relação a todos os impostos de competência do Distrito Federal relacionados ao seu patrimônio, rendas ou serviços, sendo que em relação aos serviços, **EXCLUI-SE** do campo da imunidade todos aqueles, quaisquer que sejam, quando prestados pelo interessado a qualquer tipo de entidade de natureza privada**,** conforme estabelecido no item 13 daquele julgado, reconhecendo-se a imunidade relativa ao ISS e ao ICMS incidentes sobre os serviços, quando contratados direta e exclusivamente com a pessoa jurídica do poder público.

Este Ato Declaratório entrará em vigor a partir da data de sua disponibilização no Domicílio Fiscal Eletrônico do interessado de acordo com a Lei nº 5.910/2017, observado o disposto no artigo 4º e seus parágrafos.

CRISTIANE ARAÚJO DE FARIA

Gerente

Fechar